

N. SENT
N. RGAC
N. CRON



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 84439 Ruolo Generale dell'anno 2016 e trattenuta in decisione all'udienza del 30 marzo 2021, a seguito di trattazione cartolare, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1* residente a Roma, via Raimondo Scintu n. 58) e

CP_1 (c.f. *C.F._2* ; residente a Roma, via Cassia n. 1020), elettivamente domiciliati a Roma, via Gabriele Camozzi n. 1, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Carnevale, da cui sono rappresentati e difesi in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione,

ATTORI

E

Controparte_2 (c.f. *C.F._3* ; residente a Roma, via Budapest n. 30, scala M, int. 16), elettivamente domiciliata a Roma, via Crescenzio n. 42, presso lo studio legale dell'avv.to Claudia Cozzi, rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Pierdominici in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

E

CP_3 (c.f. *C.F._4* residente a Roma, in via Raimondo Scintu n. 58),

elettivamente domiciliato a Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 120, presso lo studio legale dell'avv.to Alessandro De Luca, rappresentato e difeso dall'avv.to Andreina Marzoli in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTI

OGGETTO: contratto di vendita immobiliare.

CONCLUSIONI:

per parte attrice (nota di trattazione cartolare depositata per l'udienza di p.c.): "... gli attori concludono riportandosi integralmente alle conclusioni di cui all'atto postulativo del presente giudizio e segnatamente: 'Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertati i fatti in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare, *limine litis*, nullo l'atto di compravendita del 13 settembre 2016, a rogito del dr. *Persona_1*, notaio di Anzio (Rm), intervenuto tra la Sig.ra *Controparte_2* e il Sig. *CP_3* per mancata resa dichiarazione nell'atto stesso della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, così come imposto dall'art. 19, comma 14 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. In via principale e nel merito dichiarare invalido, inefficace, illegittimo, nullo e/o annullabile l'atto di compravendita del 13 settembre 2016, a rogito del dr. *Persona_1*, notaio di Anzio (Rm), Rep. 414, Racc. 329, intervenuto tra la Sig.ra *Controparte_2* e il Sig. [...] *CP_3* nei confronti del Sig. *CP_1* e *Parte_1* poiché effettuato dalla *CP_2* stessa *sine titulo*, neppure pro quota, sul terreno oggetto della compravendita medesima distinto *ab origine* in catasto al foglio 287, particella 1400, *graffato* alla particella garage sub 502 e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare che la proprietà di questo stesso terreno, foglio 287, particella 1400, Catasto Fabbricati Roma, appartenga solo ed esclusivamente ai tre fratelli *Parte_1*, *CP_1* e *CP_3* nella misura di 1/3 ciascuno, *pro indiviso*, in virtù degli atti di donazione effettuati a loro favore dal loro genitore, Sig. *Persona_2* rispettivamente il 6 marzo 2006, il 14 marzo 2006 (All. 11) e del 16 marzo 2006 (All. 12), a rogito del notaio *Persona_3* 2) condannare la Sig.ra [...] *Controparte_2* in solido con il Sig. *CP_3* alla restituzione, in favore del Sig. *CP_1* e *Parte_1* della parte del terreno di causa illecitamente sottratta ai ricorrenti stessi a mezzo dell'atto di compravendita impugnato del 16 settembre 2016 a rogito del notaio *Per_4* 3) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari del Comune di Roma, sollevandolo da ogni eventuale responsabilità, di procedere alla trascrizione e all'annotazione della presente sentenza, con tutti gli effetti di legge, in cancellazione e

sostituzione dell'atto del 13 settembre 2016 a rogito notaio *Persona_1* di Anzio (Rm), Registro generale 103840, Registro particolare 71613; 4) disporre il ripristino presso il Catasto Fabbricati del Comune di Roma delle originarie particelle n. 1400, graffata alla particella n. 119, sub 502, e della particella n. 1401, foglio 287, rispettivamente distintive in catasto fabbricati del comune di Roma del terreno di causa e della rampa di accesso al garage, in sostituzione delle particelle n. 2085 e 2086, foglio 287, arbitrariamente abusivamente variate dalla Sig. *Controparte_2* anche per violazione dell'art. 5 della legge n. 679/1969. Con vittoria di spese, competenze e onorari anche a mente dell'art. 96 c.p.c.'. Gli attori instano, infine, per la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica ...”;

per la convenuta *CP_2* (nota di trattazione cartolare depositata per l'udienza di p.c.): “... L'avv. Fabio Pierdominici, per *Controparte_2* precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ...”;

per il convenuto *CP_3* (nota di trattazione cartolare depositata per l'udienza di p.c.): “... L'avv. Andreina Marzoli per *CP_3* precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove. ...”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti *Controparte_2* e *CP_3*, gli attori *CP_1* e *Parte_1* allegavano che in data 7/2/1975 *Persona_2*, padre di essi attori e del convenuto *CP_3* e coniuge della convenuta *CP_2* e deceduto in data 27/2/2010, aveva acquistato un terreno di circa mq 3.400, in parte risultante da fabbricato demolito e in parte già adibito a piazzali e superfici di disimpegno del demolito fabbricato, con accesso da via Casal dei Pazzi n. 11 (già nn. 3/5); che l'immobile risultava censito al catasto urbano alla partita n. 593388, Foglio 287, particelle 119, 310, 311, 312, 313, 314, 700, 701 e 702, via Casal dei Pazzi n. 3/5, piano terra, z.c. 5, categoria D/1; che tali particelle erano descritte al nuovo Catasto Terreni alla partita speciale 1/32982; che dalla vecchia planimetria risalente all'epoca dell'acquisto risultava che i due terreni di distacco erano distinti rispettivamente con la particella n. 1400 e la particella n. 1402, mentre la rampa di accesso al locale sottostante era contrassegnata con la particella n. 1401; che il suddetto complesso immobiliare beneficiava di licenza edilizia n. 351, prot. 15974, concessa dal Comune di Roma in data 30/1/1974; che verso la metà del 1976 il proprio genitore, previa demolizione del rudere, aveva realizzato, su parte del terreno

acquistato, un fabbricato di sei piani, composto attualmente da sedici unità immobiliari, tutte adibite a civili abitazioni, oltre a un negozio a piano terra di mq 270 e a un'autorimessa al piano interrato di mq 700, con annesso locale laboratorio di circa mq 300, il tutto con un'ampia superficie di distacco di circa mq 2.100; che dopo la costruzione il proprio genitore aveva conservato la titolarità di detti ultimi quattro beni fino al 2006; che la suddetta superficie di mq 2.100, censita al Foglio 287, particella 119, risultava gravata da servitù di passaggio trascritta in data 31/12/1975 al n. 32857 di formalità, da atto d'obbligo edilizio trascritto in data 30/4/1976 al n. 15839 e da atto d'obbligo edilizio trascritto il 19/1/1977 al n. 28032; che subito dopo la costruzione del fabbricato la particella n. 1402 (parte del terreno) era stata soppressa e definitivamente accorpata alla particella 1400 (restante parte del terreno); che nel giugno del 1982 il proprio genitore aveva 'graffato' la particella 1400 (terreno o meglio cortile esclusivo) alla particella 11, sub 24 (garage) che concorreva, e ancora oggi concorre, per dipendenza, anche alla determinazione della rendita catastale del garage stesso, pari, all'epoca a £ 23.904 complessivamente; che in data 8/9/1983 risultavano confermati i seguenti dati catastali del locale autorimessa di via Casal dei Pazzi n. 117 (attualmente n. 23): Foglio 287, particella 119 (fabbricato) e 1400 (corte esclusiva) sub 24; che la graffatura della citata particella 1400 risultava anche dal Mod. 55 dell *Organizzazione_1* in data 16/10/2016; che successivamente, in data 8/6/1998, il proprio genitore aveva proceduto ad un cambio d'uso del locale interrato, destinando mq 700 a garage, distinto con la nuova particella 119, sub. 502, e mq 300 a laboratorio con nuova particella sub 501; che il suddetto terreno di circa mq 2.100, contrassegnato con la particella 1400, era rimasto e sempre è rimasto graffato come pertinenza, almeno fino ai fatti di causa, del garage, contraddistinto con particella 119, sub. 502, foglio 287; che a fondamento di quanto detto andava richiamata la documentazione indicata in citazione, da cui risultava che gli unici titolari della particella 1400, foglio 287, erano essi attori e il fratello *CP_3* in misura pari ad 1/3 per ciascuno; che con regolamento di condominio del 22/9/2004, notaio *Persona_3* (rep. 5737/2962), registrato a Roma il 30/9/2004 al n. 100940, con relativa approvazione dei condomini, il proprio padre si era riservato la proprietà dell'area, distinta con la particella 1400, graffata alla particella 119, sub. 502 (garage), graficamente riportata con contorno blu nella planimetria allegata al regolamento; che con atto del 14/3/2006 e del 16/3/2006, a rogito notaio *Persona_3* [...] il proprio padre aveva donato ad essi attori, fra l'altro, la quota di 1/3 ciascuno, *pro indiviso*, del locale garage di mq 700, censito al Foglio 287, particella 119, sub 502 oltre alla quota di 1/3 *pro indiviso* dell'annesso locale laboratorio, così come analogamente era

avvenuto in favore del convenuto CP_3; che anche in occasione dei suddetti atti di liberalità il terreno in parola, contraddistinto con la particella 1400, era rimasto sempre graffato alla particella 119, sub 502 (garage); che del resto il proprio genitore, nel disporre del locale garage, a mezzo di contratti di affitto unitamente al laboratorio e al negozio posto al piano terra, aveva sempre concesso in godimento, in termini pertinenziali, anche il suddetto terreno, utilizzato dall'affittuario per esposizione della merce in vendita; che a ben vedere anche essi tre figli, donatari del *de cuius*, avevano continuato ad utilizzare la predetta area, in qualità di proprietari, come appunto bene di carattere pertinenziale; che, anche in occasione del contratto di locazione del 5/4/2012, essi donatari avevano concesso in godimento alla conduttrice, Org_2 oltre al locale commerciale, anche una buona parte del terreno (particella 1400); che dalla relativa planimetria, allagata al contratto di locazione, regolarmente registrata presso l'Organizzazione_1 al n. 1776/2012, sottoscritta da tutti e tre i fratelli, risultava che gli stessi erano gli unici intestatari e proprietari dell'area in questione; che, nonostante quanto risultante in ordine alla proprietà indivisa fra i tre fratelli di detto terreno (particella 1400), la convenuta CP_2 madre di essi attori e del convenuto CP_3 e coniuge appunto del *de cuius*, in data 22/6/2016 aveva richiesto, a mezzo del geometra CP_4 la costituzione di una nuova particella (n. 2085) in sostituzione della particella 1400, che da sempre aveva contraddistinto, in catasto, il terreno in questione; che nel contempo aveva proceduto alla costituzione di una nuova particella (n. 2086), in sostituzione della particella n. 1401, distintiva della rampa di accesso al garage; che immediatamente dopo, in data 28/6/2016, la propria madre, in qualità di coniuge del *de cuius*, aveva presentato denuncia integrativa di successione, presso l'Organizzazione_1 di Roma 4, avente ad oggetto, come cespite, il terreno in questione, definendosi titolare, per una quota pari a 3/9, dello stesso, con conseguente riduzione della quota in capo ad essi attori da 3/9 a 2/9; che in data 4/8/2016 il convenuto CP_3 aveva ottenuto il certificato di destinazione urbanistica del terreno in questione; che in data 13/9/2016, a rogito notaio Persona_1, si era proceduto alla vendita, dalla madre Controparte_2 al figlio CP_3, della pretesa quota (pari a 3/9) del terreno in questione, di cui asseritamente la stessa era titolare; che nel caso di specie si trattava di una vendita viziata, in quanto effettuata *sine titulo*; che alla luce di quanto detto, ricorrevano, sia a livello catastale che a livello civilistico, tutti i presupposti per considerare il predetto terreno, graffato al locale garage, come appunto pertinenziale al locale stesso, come del resto risultava implicitamente anche dagli stessi atti di donazione, ove non era stato formalmente escluso il terreno in questione dal

bene (locale garage, cui accedeva come pertinenza), oggetto della liberalità; che pertanto l'atto di vendita era viziato per tutti i motivi meglio indicati in citazione, con conseguente dichiarazione che i tre fratelli erano proprietari ciascuno di una quota pari a 1/3 *pro indiviso* e non, come di fatto avvenuto in conseguenza del citato atto di vendita, proprietari essi attori di una quota pari a 2/9 ciascuno e il fratello CP_3, a seguito dell'acquisto dalla madre, di una quota pari a 5/9. Tanto premesso, gli attori instavano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione, confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e poi riportate nella nota di trattazione cartolare per l'udienza di p.c..

Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_2 la quale, contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e richiamate nella nota di trattazione cartolare per l'udienza di p.c.: "Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito respingere ogni domanda degli attori, con vittoria di spese e competenze di lite". Al riguardo la convenuta, eccepita l'infondatezza della sollevata eccezione di nullità dell'atto in quanto la prescrizione sulla conformità del bene alle planimetrie atteneva ai fabbricati e non alle aree, come nel caso di specie, allegava che aveva ritenuto giusto rettificare l'impropria intestazione operata dai figli, alla morte del *de cuius*, dopo che aveva appurato che la donazione, operata dal proprio marito, non includeva il terreno in questione, che pertanto era caduto in successione; che si era trattata di una propria autonoma iniziativa e che il figlio CP_3 era intervenuto solo all'esito, quando aveva acquistato la quota di spettanza, quale erede, di essa convenuta; che, quanto alla natura dell'area in questione e alla titolarità *pro quota* della stessa, né le risultanze catastali e documentali né lo stato di fatto consentivano di ritenere che la predetta area avesse mai avuto natura pertinenziale al garage sottostante; che inoltre, a tacitazione di ogni differente pretesa attorea, non andava dimenticato che l'individuazione dei beni, oggetto dei tre atti di donazione a favore di ciascuno dei figli, consentiva di escludere che nell'atto di liberalità fosse stata ricompresa anche l'area in questione o che in ipotesi la volontà del padre fosse stata appunto nel senso di considerare implicitamente anche detta area nell'oggetto della donazione; che i dati catastali non consentivano di accedere alla tesi degli attori, in quanto fornivano dati solo indicativi e tali da non superare la situazione fattuale dei beni (garage e terreno) privi di qualsiasi vincolo pertinenziale; che inoltre la graffatura riguardava, a tutto concedere, non l'area e il garage, ma l'area e la palazzina, ma si trattava di ipotesi comunque non sostenibile alla luce del regolamento condominiale, ove si era indicata l'area come di proprietà esclusiva del *de cuius*; che non era risolutivo neanche il riferimento alla particella n.

1400, rinvenibile, unitamente a quella n. 1402, nella planimetria redatta dal tecnico catastale in esito al sopralluogo per l'accertamento e il classamento, a cui l'Ufficio aveva dato corso, stante il nuovo assetto determinato dalla demolizione dei circostanti fabbricati; che le particelle 1400 e 1402 non erano mai state ufficializzate e non avevano mai avuto riscontro nei registri del catasto terreni, ove l'area in questione era sempre stata censita; che irrilevanti erano pure i richiamati contratti di locazione, anche in considerazione del fatto che nell'occasione in cui si era proceduto a locare anche l'area, ciò era avvenuto unitamente al negozio posto al piano terra e non al locale garage; che in detta occasione i tre fratelli locatori avevano disposto di diritti non *in toto* propri, ma questo non aveva compromesso i diritti di essa convenuta, all'epoca ancora ignara dell'effettiva consistenza di detti diritti; che inoltre non andava dimenticato che in ogni contratto di locazione l'area era stata esplicitamente e autonomamente menzionata, per cui la mancata esplicita menzione negli atti di donazione era significativa dell'esclusione della stessa dal relativo oggetto; che pertanto, trattandosi di bene caduto in successione, aveva legittimamente provveduto alla rettifica in sede di denuncia di successione e altrettanto legittimamente aveva provveduto alla cessione della quota, pari a 3/9, di cui era divenuta proprietaria per successione, con conseguente riduzione a 2/9 della quota di spettanza a ciascuno dei tre figli.

Si costituiva in giudizio anche il convenuto CP_3, il quale, contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e richiamate nella nota di trattazione cartolare per l'udienza di p.c.: "Piaccia all'ecc.mo Tribunale di Roma respingere tutte le domande degli attori. Con vittoria di spese e competenze di lite". Al riguardo il convenuto allegava che erano errate le risultanze per cui i tre figli del *de cuius* fossero titolari *pro indiviso* di una quota pari a 1/3 ciascuno dell'area in questione, in quanto si era altrettanto erroneamente ritenuto che nella donazione fosse ricompresa anche la predetta area, invece esclusa dagli atti di liberalità e quindi da considerare come cespite ereditario, di cui doveva essere titolare, *pro quota*, la madre, coniuge del *de cuius*, che successivamente ne aveva disposto, con vendita ad esso convenuto; che la pretesa graffatura, richiamata dagli attori, non era tale da modificare le superiori deduzioni.

La causa era istruita documentalmente e con ammissione di ctu; quindi, chiusa l'istruttoria, era rinviata all'udienza del 24/3/2020 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi d'ufficio differita al 2/7/2020 e poi ancora al 20/10/2020 per l'emergenza Covid 19 e ulteriormente al 30/3/2021.

Subentrato questo Giudice nel ruolo in data 20/1/2021, con decreto 12/2/2021, alla luce dell'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazione nella L. 77/2020 e successive modificazioni, era disposto che la predetta udienza del 30/3/2021 si svolgesse con modalità cartolare: veniva pertanto assegnato termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per depositare note di trattazione cartolare contenenti le conclusioni.

Le parti -come detto- hanno provveduto al deposito di note di trattazione cartolare, contenenti le conclusioni definitive.

All'udienza del 30/3/2021, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 *quinquies* c.p.c.; quindi i relativi termini (60 giorni per deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per deposito di memorie di replica) sono scaduti in data 21/6/2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice, così come proposta, è infondata e va rigettata.

Richiamato quanto esposto, si rammenta che parte attrice ha instato per la dichiarazione di nullità del contratto di vendita del 13/9/2016, a rogito notaio *Per_1*, e, in subordine, per l'accertamento della nullità, annullabilità, inefficacia o comunque invalidità del medesimo contratto, in quanto avente ad oggetto la vendita di un bene da parte di soggetto privo di titolarità, anche *pro quota*, sul bene stesso.

Iniziando dalla domanda di nullità del contratto di vendita per asserita violazione dell'art. 19, comma 14, del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, si rammenta che -a detta degli attori- non era stata resa nell'atto stesso la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, con conseguente nullità dell'atto.

I convenuti hanno eccepito l'inapplicabilità della suddetta disposizione, invero applicabile solo alla vendita di fabbricati e non alla vendita di terreni, come nel caso di specie.

Nella comparsa conclusionale parte attrice ha ribadito, a conforto della proposta domanda di nullità e come già argomentato nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., che "... Tale dichiarazione, che è cosa completamente sostanzialmente diversa dalla dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici, va resa anche in presenza di aree scoperte pertinenziali come nel caso di specie. Tanto più se l'area scoperta, pur conservando una propria autonomia funzionale, concorre a determinare l'uso e la rendita del garage inteso come cosa principale. Questa dichiarazione è completamente assente nel fittizio invalido atto di compravendita del 2016. ..." (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice).

In base all'art. 19, comma 14, del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, è previsto che “all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”; quindi, come eccepito dai convenuti, la disposizione si applica solo con riferimento ai fabbricati.

Alla luce delle deduzioni di parte attrice detta domanda potrà essere esaminata solo all'esito della verifica della natura pertinenziale o meno di detta area.

Dunque è fondamentale accertare la natura della suddetta area per verificare se sia o meno pertinenziale al locale garage, come allegato dagli attori, per poi esaminare, in caso di risposta positiva, la fondatezza o meno della domanda di nullità; è conseguenziale che il mancato accertamento di detta natura, oltre al rigetto della domanda di dichiarazione di nullità dell'atto di vendita, comporterebbe la riconduzione del bene nell'asse ereditario e quindi il riconoscimento del diritto della CP_2 ad una quota del bene stesso, di cui poi ha disposto in favore del figlio CP_3.

Preliminarmente va ricordato che “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa” (comma 1) e che “la destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa” (comma 2); in ordine al regime giuridico delle pertinenze, il successivo art. 818 c.c. prevede che “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto” (comma 1); che “le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici” (comma 2) e che “la cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale” (comma 3).

In giurisprudenza è stato affermato che, ai fini della costituzione del vincolo di destinazione pertinenziale, devono concorrere un elemento oggettivo, consistente nella

materiale destinazione del bene accessorio in una relazione di complementarità con quello principale (cfr. Cass. 14559/2004), e un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà dell'unico proprietario -o del titolare di altro diritto reale sui beni collegati- di destinazione della cosa al servizio o all'ornamento di quella principale (cfr. Cass. 9563/2005; Cass. 9911/2006).

La legittima costituzione di un rapporto pertinenziale tra cose presuppone pertanto l'esistenza, oltre che di un unico proprietario rispetto ad entrambi i beni, di un elemento oggettivo, consistente nell'obiettivo e duratura destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale, e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o anche solo tacita, di destinazione della cosa al servizio o all'ornamento del bene principale da parte di chi abbia il potere di disporre di entrambi (cfr. Cass. 20911/2021).

Dal punto di vista oggettivo la subordinazione funzionale, impressa dall'unico proprietario, deve essere effettiva e concreta nonché fatta in modo durevole, sia pure non in via assoluta o perpetua, mentre, con riferimento alla volontà di detta destinazione funzionale, la stessa, oltre che espressa, può appunto essere anche tacita e desumibile da univoci fatti concludenti.

Per tale motivo non sono di per sé rilevanti, nel senso di escludere detta destinazione, profili formali come la circostanza che i beni abbiano una distinta iscrizione catastale (cfr. Cass. 24545/2007; Cass. 4892/2014), così come non sono rilevanti, nel senso opposto di far presumere detta destinazione, profili altrettanto formali come la 'graffatura' di particelle (cfr. Cass. 18470/2016 in materia fiscale, ma il principio è di generale applicazione).

Il suddetto vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l'avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza (cfr. citata Cass. 20911/2021; Cass. 10147/2004).

Nel caso appunto di accertata accessorietà nel senso su indicato, è conseguenziale che, salvo l'ipotesi di differente volontà, gli atti e i rapporti giuridici, relativi alla cosa principale, si estendono anche alle pertinenze (cfr. Cass. 26946/2006).

Chiusa questa parentesi di inquadramento e tornando al caso di specie, si rammenta che parte attrice ha negato che la convenuta CP_2 in quanto non ne era titolare neppure *pro quota*, potesse disporre, in forza di pretesa successione ereditaria, del diritto asseritamente

vantato sul terreno, oggetto poi della vendita al figlio, distinto in Catasto al foglio 287, particella 1400, graffato alla particella garage sub 502 (ex sub 24).

Schematicamente va ricordato che parte attrice, richiamate le vicende legate all'acquisto nel 1975, da parte di *Persona_2* (padre degli attorie e del convenuto *CP_3* e marito della convenuta), di un terreno di circa mq 3.400, con rudere e rampa di accesso al sottostante locale e dell'assegnazione catastale della particella n. 1400 e della particella n. 1402 (ai due terreni di distacco) e della particella n. 1401 (alla rampa di accesso al locale sottostante), ha allegato che nel 1976, previa demolizione del rudere, il *de cuius* aveva realizzato, su parte del terreno, un edificio di sei piani, un negozio a piano terra, un'autorimessa al piano interrato, con annesso laboratorio; che subito dopo la costruzione dell'edificio, la particella 1402 (parte del terreno) era stata soppressa e definitivamente accorpata alla particella 1400 (restante parte del terreno) e che nel giugno del 1982 aveva "graffato" la particella 1400 (terreno) alla particella 119, sub 24 (garage), che da allora aveva concorso, per dipendenza, anche alla determinazione della rendita catastale del garage pari, all'epoca, a £ 23.904 complessivamente.

Dunque, a detta di parte attrice, ricorreva un collegamento di carattere catastale e strumentale tra il terreno di causa e il garage, circostanza che aveva poi avuto implicito, ma inequivoco rilievo al momento dei successivi atti di liberalità, dovendosi così intendere che il padre avesse donato ai figli, oltre alla proprietà indivisa del locale commerciale e del locale garage, anche il suddetto terreno, che pertanto non poteva considerarsi caduto nella successione ereditaria né poteva considerarsi, *pro quota*, nella titolarità della convenuta *CP_2* quale erede del *de cuius*.

Da parte loro i convenuti hanno negato rilevanza al dato catastale e, valorizzato il dato formale risultante dagli atti di liberalità nonché la volontà espressa del donante, silente sul punto, hanno contestato che il terreno rientrasse nelle donazioni.

In particolare la convenuta *CP_2* ha allegato che nel 2016, a seguito di un controllo documentale, aveva appurato che l'oggetto delle donazioni, fatte a suo tempo dal coniuge in favore di ciascuno dei loro tre figli, non includeva, contrariamente a quanto fino allora creduto, il terreno intorno al fabbricato, così che aveva provveduto alla rettifica catastale e alla rettifica della denuncia di successione e poi alla successiva vendita al figlio *CP_3* della quota ereditaria di spettanza della stessa.

Il convenuto **CP_3** ha rilevato che per errore aveva ritenuto esistente la comproprietà con i fratelli, a danno della madre, atteso che, come poi emerso, il terreno non era stato oggetto di donazione e quindi rientrava nella successione ereditaria.

Appare utile riportare gli atti di donazione, in quanto l'accertamento dei beni donati costituisce la questione centrale dell'odierna controversia.

Con l'atto di donazione del 14/3/2006, il padre aveva donato alla figlia **Parte_1** la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto, di vari beni fra cui, per quanto di interesse, la "... Quota di 1/3 (un terzo) indiviso del locale ad uso negozio avente accesso dai civici 7-9-11-13-15 di Via Casal dei Pazzi, della superficie complessiva di circa 240 (duecentoquaranta) metri quadrati confinante con detta Via, androne condominiale, vano scala, distacchi; censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma f. 287 n. 119 sub 503 Via Casal dei Pazzi 19 p.T., z.c.5 cat C/1, classe 6, mq 238 RC Euro 10.165,22; Quota di 1/3 (un terzo) indiviso del locale ad uso autorimessa sito al piano interrato avente accesso carrabile dal civico 25 di Via Casal dei Pazzi della superficie complessiva di circa 700 (settecento) metri quadrati confinante con detta Via, terrapieno per più lati, locale sub 501; censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Roma f. 287 n. 119 sub 502 Via Casal dei Pazzi 25 p. S1, z.c. 5 cat C/6, classe 3, mq 700, RC € 2.675,25; Quota di 1/3 (un terzo) indiviso del locale sito al piano interrato avente accesso dal civico 25 di Via Casal dei Pazzi della superficie complessiva di circa 300 (trecento) metri quadrati confinante con detta via, terrapieno per più lati, sub 502; censito nel catasto dei fabbricati del comune di Roma f. 287 n.119 sub 501 Via Casal dei Pazzi 25 p. S1, z.c.5 cat. C/3, classe 3, mq 300 RC Euro 3.672,01. Pervenuto il terreno in forza di acquisto a rogito notaio **Persona_5** di Roma del 7 febbraio 1975 rep. 1246 registrato a Roma il 14 febbraio 1975 al n. 1237 vol. 2310 e successiva attività edificatoria a sua cura. ..." (cfr. doc. 11 di parte attrice).

Analogamente va richiamato il simile atto di donazione del 16/3/2006 in favore del figlio **CP_1** in cui, per quanto di interesse, era stata oggetto di donazione la nuda proprietà della: "... Quota di 1/3 (un terzo) indiviso del locale ad uso negozio avente accesso dai civici 7-9-11-13-15 di Via Casal dei Pazzi, della superficie complessiva di circa 240 (duecentoquaranta) metri quadrati confinante con detta Via, androne condominiale, vano scala, distacchi; censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma f. 287 n. 119 sub 503 Via Casal dei Pazzi 19 p.T., z.c.5 cat C/1, classe 6, mq 238 RC Euro 10.165,22; Quota di 1/3 (un terzo) indiviso del locale ad uso autorimessa sito al piano interrato avente accesso carrabile dal civico 25 di Via Casal dei Pazzi della superficie complessiva di circa 700

(settecento) metri quadrati confinante con detta Via, terrapieno per più lati, locale sub 501; censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Roma f. 287 n.119 sub 502 Via Casal dei Pazzi 25 p.S1, z.c. 5 cat C/6, classe 3, mq 700 RC Euro 2.675,25; Quota di 1/3 (un terzo) indiviso del locale sito al piano interrato avente accesso dal civico 25 di Via Casal dei Pazzi della superficie complessiva di circa 300 (trecento) metri quadrati confinante con detta via, terrapieno per più lati, sub 502; censito nel catasto dei fabbricati del comune di Roma f. 287 n. 119 sub 501 Via Casal dei Pazzi 25 p.S1, z.c.5 cat C/3, classe 3, mq 300 RC Euro 3.672,01. Pervenuto il terreno in forza di acquisto a rogito notaio *Persona_5* di Roma del 7 febbraio 1975 rep. 1246 registrato a Roma il 14 febbraio 1975 al n.1237 vol.2310 e successiva attività edificatoria a sua cura. ...” (cfr. doc. 12 di parte attrice).

Analoga donazione era stata effettuata in data 9/3/2006 in favore del figlio *CP_3* sempre con riferimento, per quanto di interesse, alla nuda proprietà della “... Quota di 1/3 (un terzo) indiviso del locale ad uso negozio avente accesso dai civici 7-9-11-13-15 di Via Casal dei Pazzi, della superficie complessiva di circa 240 (duecentoquaranta) metri quadrati confinante con detta Via, androne condominiale, vano scala, distacchi; censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma f. 287 n. 119 sub 503 Via Casal dei Pazzi 19 p.T., z.c.5 cat C/1, classe 6, mq 238 RC Euro 10.165,22; Quota di 1/3 (un terzo) indiviso del locale ad uso autorimessa sito al piano interrato avente accesso carrabile dal civico 25 di Via Casal dei Pazzi della superficie complessiva di circa 700 (settecento) metri quadrati confinante con detta Via, terrapieno per più lati, locale sub 501; censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Roma f.287 n.119 sub 502 Via Casal dei Pazzi 25 p.S1, z.c. 5 cat C/6, classe 3, mq 700 RC Euro 2.675,25; Quota di 1/3 (un terzo) indiviso del locale sito al piano interrato avente accesso dal civico 25 di Via Casal dei Pazzi della superficie complessiva di circa 300 (trecento) metri quadrati confinante con detta via, terrapieno per più lati, sub 502; censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Roma f. 287 n.119 sub 501 Via Casal dei Pazzi 25 p.S1, z.c.5 cat C/3, classe 3, mq 300 RC Euro 3.672,01. Pervenuto il terreno in forza di acquisto a rogito notaio *Persona_5* di Roma del 7 febbraio 1975 rep. 1246 registrato a Roma il 14 febbraio 1975 al n. 1237 vol. 2310 e successiva attività edificatoria a sua cura. ...” (cfr. doc. 23 di parte attrice, allegato alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.).

In data 27/2/2010 il donante, che aveva mantenuto l’usufrutto, è deceduto, per cui vi è stata l’acquisizione della piena proprietà dei beni in capo ai donatari, a seguito di consolidazione per riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà.

Non essendovi contrasto fra le parti in ordine a detti beni (ossia il locale commerciale a piano terra e i locali interrati), vi è invece contrasto fra le parti in ordine all'area di circa mq 2.100, costituita in parte (più piccola) dall'area pavimentata soprastante la copertura del garage interrato e in parte (più grande) dal terreno circostante il fabbricato.

Il contrasto sussiste in quanto nell'atto di donazione non vi era alcun formale riferimento a detta area, ritenuta pertinenziale dagli attori per originaria volontà del donante, rilevante per fatti concludenti alla luce dell'art. 818 c.c., e quindi da considerare implicitamente ricompresa nella donazione, in mancanza di diversa e contrastante volontà del donante atta ad escludere detto terreno dalla donazione, e ritenuta invece non pertinenziale dai convenuti in difetto di qualsivoglia conferente indicazione, formalmente o sostanzialmente desumibile dai ricordati atti di liberalità o da atti o fatti precedenti riconducibili al donante, quando costui era l'unico proprietario dei beni.

Nel corso del giudizio è stata ammessa ctu, avendo il Giudice ritenuta "... la necessità di un approfondimento di natura tecnica volta a fornire al giudice gli elementi oggettivi idonei alla valutazione sulla natura pertinenziale del bene oggetto di controversia, in relazione allo stato di fatto dell'immobile all'atto della donazione e attualmente, tenuto anche conto di tutte le risultanze catastali. ..." (cfr. verbale di udienza del 6/2/2018); alla successiva udienza del 26/6/2018 il quesito era formulato a verbale nei seguenti termini: "Descriva il Ctù la situazione dell'area oggetto di causa nonché del sottostante garage, allo scopo di fornire gli elementi utili alla individuazione del rapporto di durevole servizio e/o ornamento dell'uno all'altro, anche verificando se vi sia un collegamento di natura fiscale tra i due beni oggetto di causa".

Nella ctu vi è la descrizione dei luoghi con la precisazione che "... l'unità immobiliare oggetto del presente giudizio, sita in Roma, Via Casal dei Pazzi, costituisce l'area esterna, in parte pavimentata, in parte a verde, adiacente al fabbricato con accesso dal civico 19. Il fabbricato è composto da un Piano Interrato adibito ad autorimessa (parte) e laboratorio (parte), accessibile da rampa carrabile e da scala esterna, anch'esso oggetto del presente giudizio, oltre che da un Piano Terra adibito ad attività commerciale con accesso dai civici 7, 9, 11, 13 e 15, con n. 5 piani in elevazione adibiti ad abitazione. ..." (cfr. ctu, a pagg. 3 e 4).

All'esito dell'esame dei luoghi di causa e degli atti e documenti e della cronologia degli stessi e tenuto conto delle osservazioni delle parti il Ctù ha concluso, in relazione alla "... a) Situazione e rapporti dell'area esterna e del garage. ...", nel senso che "... L'area esterna, con accesso pedonale e/o carrabile dai civici 5, 21, 23 e 25, di Via Casal dei Pazzi,

praticabile nella sua interezza, costituisce il lotto sul quale è stato edificato il fabbricato di cui il garage al piano seminterrato è parte. Essa è costituita da una zona pavimentata, posta in aderenza al fabbricato, a copertura del sottostante garage, e da una zona in parte asfaltata ed in parte a verde con alberature ed arbusti. Sono presenti nell'area esterna una rampa carrabile e una scala, che costituiscono l'accesso al garage. Il Sig. *Persona_2* in qualità di proprietario dell'area esterna e del garage ottiene, in data 24.11.1994, l'autorizzazione in sanatoria dei passi carrabili, posti a servizio di attività di compravendita e riparazione di automobili e parcheggio condominiale. L'attività di riparazione di automobili, fin dal 1982, occupava parte del garage al piano seminterrato (circa mq 300). Il Regolamento di Condominio, redatto dal sig. *Persona_2* ed i figli (parte attrice e convenuta del giudizio), il 22.9.2004 esclude l'area esterna dalla gestione condominiale. ..."; che "... Originariamente l'area esterna era catastalmente identificata con le particelle n. 1400 e n. 1402, e la rampa di accesso al garage al piano seminterrato con la particella n. 1401. A seguito del frazionamento catastale del 24.6.2016 l'area esterna è attualmente identificata con la particella n. 2085 e la rampa di accesso al garage con la particella 2084. ..."; che "... Il garage al piano seminterrato originariamente era catastalmente identificato con le particelle n. 119 e n. 1400 - sub 24. A seguito di Condonò Edilizio per frazionamento, il garage ha assunto gli attuali identificativi catastali: particella n. 119 - sub 501 e particelle n. 119 e n. 1400 - sub 502. ..." (cfr. ctu a pag. 41).

In ordine alla "... b) Natura fiscale dei beni. ...", il Ctù ha precisato che "... Originariamente la parte dell'area esterna, catastalmente identificata con la particella 1400, contribuiva alla determinazione della consistenza dell'unità immobiliare al piano seminterrato, catastalmente identificata alla particella n. 119 e particella n. 1400 – sub 502, nella misura del 10%, costituendone corte esclusiva. ..." e che "... Attualmente l'area esterna è identificata catastalmente con la particella n. 2085, e non risulta avere alcun collegamento fiscale con il sottostante garage, identificato con le particelle n.119 e n.1400 – sub 502. ..." (cfr. ctu a pag. 42).

In relazione alle "... c) Risultanze catastali. ...", il Ctù ha precisato che "... Con l'ultimo atto di aggiornamento del 24.5.2016, denominato Tipo Frazionamento e Mappale, si ha l'attuale risultanza catastale relativa il foglio n. 287: L'area esterna al fabbricato in Via Casal dei Pazzi 5-25, oggetto del presente giudizio, è catastalmente identificata con la particella n. 2085, ente urbano di are 21,00; La rampa di accesso al piano seminterrato è catastalmente identificata con la particella n. 2086; Il fabbricato e la superficie non edificata

ad esso attinente, in parte adibita a cortile ed in parte adibita a sede stradale, tra loro graffate, non oggetto del presente giudizio, sono catastalmente identificate con la particella n. 119. Il sottostante garage, anch'esso oggetto di variazione catastale nel 2016, risulta ancora catastalmente identificato con le particelle n. 119 e n. 1400 - sub 502. ..." e che "... Si rappresenta l'incongruenza dell'aggiornamento del 2016 che non ha tenuto conto del mancato allineamento tra la mappa del catasto terreni e la mappa del catasto fabbricati poiché la particella n. 2085 duplica le particelle n. 1400 (corte esclusiva del sub 502) e n. 1402 e la particella n. 2086 duplica la particella 1401. ..." (cfr. ctu a pagg. 42-43).

Per quanto di interesse il Ctu, richiamata la documentazione esaminata, tratta dai Servizi Catastali dell' *Organizzazione_3*, aveva evidenziato le variazioni catastali intervenute nel tempo con riferimento al terreno in contestazione e al sottostante garage: "... Tipo Mappale 11587/1978 (All. 5); copia certificata del tipo mappale composta da: modello 51 (lucido) e relativo estratto di mappa per atto di aggiornamento, e modello 3SPC. Tale pratica catastale, presentata in data 19.5.1978 da *Persona_2* era necessaria per l'aggiornamento delle mappe del catasto Terreni in seguito alla demolizione e/o variazione dei fabbricati esistenti (particelle 119, 310, 311, 312, 313, 314, 700, 701, 702), ed alla realizzazione del nuovo fabbricato (particella 119). Il catasto Terreni ha confermato all'intero lotto (edificio e corte) la particella 119; Modello 1: Dichiarazione di unità immobiliare urbana a destinazione ordinaria (accatastamento) protocollo 050502 del 9/8/1978 con cui veniva dichiarato il locale ad uso autorimessa (All. 6); Planimetria del 9/8/1978 relativa all'immobile sito al piano seminterrato identificato in catasto con il sub 24 della particella 119 graffato alla particella 1400 del foglio 287 del Comune di Roma (All. 7); Modello 5: accertamento e classamento eseguito nel giugno 1982 riferito al protocollo 50502 del 9/8/1978. Il catasto fabbricati (senza aggiornare le mappe del catasto terreni), in fase di censimento attribuisce le particelle 1400, 1401 e 1402 alle pertinenze. Per maggior precisazione si specifica che è stata attribuita al sub 24 (garage) la particella 1400 come pertinenza e che tale pertinenza contribuisce nella misura del 10% alla consistenza del garage (sub 24 della particella 119). Inoltre è indicata per i beni in comunione, la rampa (particella 1401). (All. 8); Modello 55 della partita 312108 prot 4294/IV (Sez) del 08/09/1983. Il modello 55 è l'elenco delle proprietà della persona (fisica o giuridica), la partita 312108 è riferita a *Persona_2* e nello specifico al fabbricato realizzato in VIA CASAL DEI PAZZI civici 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – SC – 19 – 117. (All. 9); DOCFA Prot. G01594/98 del 08/06/1998. Tale variazione è stata presentata per "*Parte_2*", a seguito di detta variazione

l'autorimessa (C/6) sub 24 della particella 119 graffato con la particella 1400 è stata soppressa ed ha generato il locale artigianale (C/3) sub 501 della particella 119 e l'autorimessa (C/6) sub 502 della particella 119 graffato con la particella 1400 (All.10); Planimetria dell'8/6/1998 relativa all'immobile sito al piano seminterrato, identificato in catasto con il sub 502 della particella 119 graffato alla particella 1400 del foglio 287 del Comune di Roma. La corte non rappresentata graficamente è compresa nella consistenza dell'unità immobiliare (All.11). ...” (cfr. ctu alle pagg. 18-19).

Dunque, in base alla documentazione del giugno 1998 risulta che il terreno, identificato con la particella 1400 era graffato al locale autorimessa, identificato con la particella 119, sub 502.

A questo punto, alla luce della richiamata giurisprudenza, è necessario accertare l'esistenza dei due requisiti, richiesti dall'art. 817 c.c. a livello oggettivo e soggettivo, che devono necessariamente coesistere, ricordato che non sarebbe di per sé sufficiente, né in senso positivo né in senso negativo, il mero dato formale sia catastale che fiscale.

Dal punto di vista oggettivo, ai fini della necessaria destinazione funzionale di accessorietà, il Ctu, nella descrizione dei luoghi, ha precisato che “... L'area esterna è costituita da una zona pavimentata, posta in adiacenza al fabbricato, a copertura del sottostante garage, e da una zona in parte asfaltata ed in parte a verde, con alberature ed arbusti, estesa fino ai confini del lotto. Sono presenti nell'area esterna una rampa carrabile e una scala, larga circa cm 90, entrambe poste in aderenza al garage al piano seminterrato (oggetto di causa) a cui consentono l'accesso. Il garage al piano seminterrato si sviluppa oltre la sagoma dell'edificio che ne costituisce la parziale copertura. Per la restante parte, il piano seminterrato è coperto dalla porzione pavimentata dell'area esterna. ...” (cfr. ctu a pag. 27).

Osserva il Giudice che l'esistenza di detta scala, la cui larghezza di soli 90 cm fa propendere che si tratti di una scala di emergenza, e della rampa, catastalmente identificata con la particella 1401 (cfr. ctu a pag. 33) non consente di ritenere che l'intera area circostante il fabbricato, identificata catastalmente come particella 1400, fosse effettivamente a servizio del locale autorimessa.

Il Ctu, a proposito degli accessi carrabili, ha evidenziato che “... Gli accessi al lotto individuati dal civico 5, dal civico 25, dai civici 9 e 13 (unico passo carrabile), e dai civici 21 e 23 (unico passo carrabile), sono oggetto della autorizzazione n. 88/94. ...”; che “... Tale autorizzazione è stata rilasciata il 24.11.1994 dal Comune di Roma, in sanatoria di quanto abusivamente realizzato, su richiesta presentata dal Sig. Persona_2, poiché lo stesso, in

qualità di proprietario, aveva ‘constatata la necessità di passo carrabile a servizio di attività di compravendita e riparazione di automobili e parcheggio condominiale’. ...”; che “... Per maggior precisazione, l’attività di riparazione di automobili, come da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal Sig. *Persona_2* (v. Allegato 17), propedeutica al rilascio delle Concessioni in Sanatoria, fin dal 1982, occupava parte del garage al piano seminterrato (circa mq 300). La destinazione a parcheggio condominiale era invece stata vincolata da atto d’obbligo edilizio del 26.4.1976 del Notaio *Persona_6*, propedeutico al rilascio della Licenza di Costruzione originaria dell’edificio. È inoltre presente nel fascicolo di parte attrice il contratto di locazione commerciale tra il Sig. *Persona_2* e l’ *[...]* *CP_5*, redatto in data 1.6.1998 e registrato all’ufficio del registro atti privati al n° B/44433, relativo alle seguenti unità immobiliari: locale al piano terreno (non oggetto del giudizio), locale interrato al civico 23 adibito ad autorimessa (oggetto di causa) e giardino circostante la palazzina di circa mq 1800 e relativi ingressi ai civici 5-21-25. (Oggetto di causa). ...” (cfr. ctu a pagg. 28 e 29).

Dunque come allegato n. 13 alla ctu risulta l’autorizzazione n. 88/94 del 15/11/1994, in cui il Comune di Roma, in sanatoria di quanto abusivamente realizzato, ossia quattro passi carrabili su via Casal dei Pazzi, aveva appunto rilasciato detta sanatoria a seguito di domanda del proprietario *Persona_2*, “... constatata la necessità di passo carrabile definitivo a servizio di attività di compravendita e riparazione di automobili e parcheggio condominiale”.

Pertanto da quanto emerso non risulta che l’intera area, oggetto di causa, fosse stata appunto dal *Persona_2*, all’epoca unico proprietario, posta a servizio del locale interrato, adibito ad autorimessa.

Analogamente, nel richiamato atto di notorietà dell’11/5/1998, prodotto a sostegno della domanda di sanatoria di abusi nel locale interrato -la sanatoria era stata richiesta per “... con./aut. in sanatoria per nuova costruzione/ampliamento con destinazione d’uso autorimessa di mq 63,00 sull’immobile sito in Roma via di Casal dei Pazzi 25 ...” (cfr. doc. 17 allegato alla ctu), il *Persona_2* aveva dichiarato che “... sin dal 1982 parte dell’unità immobiliare oggetto della presente dichiarazione (circa 300 mq) è stata utilizzata dai vari conduttori che si sono succeduti come officina meccanica e riparazioni auto ...” (cfr. dichiarazione dell’11/5/1998, allegata alla domanda, poi accolta con concessione n. 135305: citato doc. 17 allegato alla ctu); infatti la circostanza che il *CP_3* all’epoca unico proprietario, avesse indicato che il locale interrato era destinato a riparazione di autovetture, che pertanto potevano accedervi dalla pubblica via mediante passo carrabile e apposita rampa di accesso,

non sta a significare che tutta l'area, oggetto di causa e già indicata in catasto con la particella 1400, fosse stata appunto dallo stesso destinata a servizio o decoro del locale interrato.

In tale contesto, ossia della necessaria compresenza anche del requisito soggettivo in capo al proprietario del bene principale e del bene accessorio, non assume decisivo rilievo la circostanza che il donante, all'epoca unico proprietario dei luoghi di causa, avesse stipulato il richiamato contratto di locazione con la *Controparte_5* in detto contratto dell'1/6/1998, prodotto da parte attrice come proprio doc. 13 e richiamato dal Ctu, si erano presi in considerazione, come oggetto del rapporto, il locale al piano terreno, il locale interrato al civico n. 23, adibito ad autorimessa, e appunto il giardino circostante la palazzina di circa mq 1800 e relativi ingressi ai civici 5-21-25 (cfr. citato doc. 13 di parte attrice: contratto di locazione commerciale dell'1/6/1998, registrato il 9/6/1998: “ ... il sig. *Persona_2* ... affitta all *Controparte_5* ... le seguenti unità immobiliari: a) locale al piano terreno, ad uso commerciale, sito in Roma, v. Casal dei Pazzi, 7-9-11-13-15 della superficie di circa mq 240; b) giardino circostante la palazzina di circa mq 1.800 e relativi ingressi ai n.c. ...2-21-25 ...(a seguito di postilla sub. 1)...; c) sottostante locale interrato al n.c. ...23... (a seguito di postilla sub 2)... adibito ad autorimessa, di mq 900 circa ...”); manca peraltro alcun riferimento che consentisse -e consenta ora- di ritenere l'area, adibita a giardino e indicata sub b), a servizio del locale garage.

Il contratto riguardava tre distinti beni, locati contestualmente, e gli stessi sono stati individuati separatamente sotto le lettere a), b) e c), con i rispettivi accessi su via Casal dei Pazzi, ma senza alcun elemento che consentisse l'individuazione di un collegamento funzionale, così inteso e voluto dall'unico proprietario, ossia *Persona_7* ; inoltre assume rilievo, nell'ottica dell'emersa mancata fattuale distinzione funzionale di un bene ad altro, che al punto b) si era parlato di “giardino circostante la palazzina”, così qualificandone la destinazione semplicemente appunto quale ‘giardino intorno alla palazzina’, e non, in ipotesi, di area di pertinenza o a servizio dell'autorimessa.

Inoltre che non vi fosse un vincolo di destinazione, oggettivamente esistente quale volontà dell'originario proprietario, si ricava induttivamente anche da un altro elemento.

Gli attori, a proposito della natura e della destinazione del terreno, hanno allegato che gli stessi tre donatari, una volta divenuti pieni proprietari *pro indiviso* del locale commerciale, del locale interrato e del terreno circostante, con contratto di locazione del 5/4/2012 avevano concesso in godimento alla *Org_2* unitamente al locale commerciale di circa 270 mq al piano terreno, anche parte del terreno per cui è causa (cfr. doc. 14 di parte attrice: contratto di

locazione del 5/4/2012, regolarmente registrato); in detto contratto si dava atto in premessa che "... I locatori sono comproprietari, pro indiviso, ciascuno nella misura di 1/3, dell'immobile sito in Roma, alla Via Casal de' Pazzi n. 7-9-11-13-15 ed area antistante contraddistinta dai civici n. 5- 21-23 e 25..."; che la conduttrice aveva "... manifestato il proprio interesse alla locazione dell'immobile e dell'area antistante di proprietà del locatore ..." e che "... il locatore intende concedere in locazione alla conduttrice ... l'immobile e area antistante suddetti, di proprietà e disponibilità dei locatori e precisamente: ... 2. piazzale esterno identificato al NCEU di Roma particella 1400, superficie totale di mq 1.778 circa, come da planimetria allegata sub B) parte evidenziata in giallo con due passi carrabili. ..." (cfr. citato doc. 14 di parte attrice), con la precisazione che "... le planimetrie allegate sotto le lettere 'A' e 'B' e sottoscritte dalle pari formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ..." (cfr. citato doc. 14).

Risulta in atti, in allegato al predetto contratto, la ricordata planimetria sub 'B', che era stata pacificamente sottoscritta da tutti e tre i comproprietari, che si erano -come detto- qualificati con "... comproprietari pro indiviso, ciascuno della misura di 1/3, dell'immobile ... ed area antistante ..." (cfr. citato contratto nelle premesse).

Orbene, a prescindere da ogni questione in ordine alla rilevanza di detta 'autoqualificazione' quali unici comproprietari in misura di 1/3 ciascuno dell'area e in ordine all'incidenza della stessa dichiarazione su diritti di terzi -nel caso di specie quelli rivendicati dalla CP_2 è peraltro innegabile, anche a voler per mera ipotesi considerare che la locazione di due distinti immobili possa far automaticamente desumere la pertinenza dell'uno (area esterna) all'altro (locale commerciale), che la suddetta prospettata natura pertinenziale del terreno è stata posta in relazione non con l'autorimessa, interrata, ma con il locale commerciale, posto al piano terreno, a dimostrazione che di fatto gli stessi attori non ritenevano che in concreto l'originario unico proprietario avesse destinato l'area a pertinenza del locale interrato, adibito ad autorimessa.

Dunque il richiamo di parte attrice al contratto di locazione del 2012, a tacer d'altro, già di per sé denota che di fatto non fosse ritenuto esistente il vincolo in parola, oggi fatto valere dagli attori.

A sostegno delle tesi di parte attrice non vale neanche il richiamo al regolamento di condominio del 22/9/2004, stipulato in forma contrattuale, prima delle vendite degli appartamenti, così da renderlo opponibile a tutti i futuri acquirenti (cfr. Cass. 49/1992; Cass. 3749/1999); infatti dall'esame del regolamento e della relativa documentazione si può solo

trarre la conclusione che si trattava di area non condominiale, precisamente quella bordata di blu nell'allegata piantina, che rimaneva di proprietà riservata in capo al *Persona_2* (cfr. doc. 10 di parte attrice). Non vi è, invece, alcuna indicazione che potesse -e possa ora- consentire di ritenere sussistente la volontà di destinare detta area a servizio del locale interrato, adibito ad autorimessa.

Analogamente non si può desumere alcuna volontà dalla ricordata graffatura, in quanto -come detto- il classamento era stato disposto dal Catasto e di per sé il dato catastale non è decisivo.

In tale contesto fattuale non è decisivo, alla luce della richiamata giurisprudenza, neanche il riferimento fiscale, conseguenziale al mero dato formale dell'accatastamento.

A quest'ultimo riguardo il Ctu, premesso che alla particella sub 502 (già sub 24), cioè il garage, era stata catastalmente attribuita, come pertinenza, la particella 1400 (terreno), ha evidenziato che tale pertinenza contribuiva nella misura del 10% alla consistenza del garage (cfr. ctu a pagg. 18 -19, come già riportato: "... Per maggior precisazione si specifica che è stata attribuita al sub 24 (garage) la particella 1400 come pertinenza e che tale pertinenza contribuisce nella misura del 10% alla consistenza del garage (sub 24 della particella 119). Inoltre è indicata per i beni in comunione, la rampa (particella 1401). (All. 8); ...").

Nella ctu è dato ulteriormente leggere che "... In riferimento agli atti, mediante i quali il Sig. *Persona_2* dona ai propri tre figli varie unità immobiliari nel Comune di Roma, sono stati reperiti i calcoli relativi all'imposta di registro. Da tale documentazione risulta che il valore complessivo della pertinenza € 3.000,00 (area 1400 graffata al sub 502) è ritenuto sufficiente poiché già censito in consistenza con il garage e quindi ricompreso nella sua rendita. (All. 20) ..." (cfr. ctu a pag. 24) e che "... Il beneficiario di una donazione è tenuto al pagamento di un'imposta. Un notaio redige l'atto di donazione e provvede anche alla registrazione e al versamento delle relative imposte. Relativamente agli immobili acquisiti per donazione da *Parte_1* *CP_1* e *CP_3* tra cui quelli oggetto del presente giudizio, come indicati negli atti redatti dal Notaio *Persona_3* e cioè: Quota di 1/3(un terzo) indiviso del locale ad uso autorimessa sito al piano interrato ...; Quota di 1/3 (un terzo) indiviso del locale sito al piano interrato ... Si rappresenta che, come da documentazione reperita presso lo studio notarile ed allegata alla relazione (v. Allegato 20), negli atti si dichiara che il valore complessivo della pertinenza € 3.000,00 è ritenuto sufficiente poiché già censito in consistenza con il garage e quindi ricompreso nella sua rendita. I valori sono arrotondati in eccesso per area 1400 graffata al 502. Per maggior

precisazione si specifica che l'area identificata con la particella 1400, corrisponde ad una porzione dell'area esterna. ...” (cfr. ctu a pag. 32).

Come si è detto né la graffatura, derivante da accertamento e classamento dell'Ufficio, né il conseguente regime fiscale sono di per sé sufficienti a far ritenere che l'originario unico proprietario avesse impresso quella determinata destinazione accessoria, non risultando una tale volontà in concreto né da atti precedenti né tanto meno da quanto esposto negli atti di donazione.

Del resto, se effettivamente la volontà del donante fosse stata nel senso di considerare anche l'area in questione come bene accessorio e pertinenziale al locale interrato, adibito ad autorimessa, così da escluderla dalla successione in quanto appunto già oggetto di atti di liberalità, ben avrebbe potuto indicarlo nei tre atti di donazioni, viepiù se si considera che nei richiamati atti di donazione vi è stata una precisa e analitica indicazione, tanto con i dati catastali quanto con i dati 'civilistici' desunti dai confini, dei beni oggetto, *pro quota*, di donazione.

E' ben vero -come detto- che la volontà di attribuire un determinato vincolo pertinenziale potrebbe desumersi anche da atti concludenti, purché di inequivoco significato, ma nel caso di specie non emerge, alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, una univoca volontà in tal senso dell'originario unico proprietario, poi ulteriormente e conferentemente manifestata nei tre atti di donazione.

Portando a sintesi le conclusioni cui si è pervenuti, non emergono nel caso di specie, anche a voler ricorrere a presunzioni, elementi convergenti che consentano di ritenere che inequivocabilmente la volontà del donante fosse nel senso di considerare la natura pertinenziale dell'area oggetto di causa e di considerare la stessa a servizio del locale interrato, adibito ad autorimessa.

Sulla base di dette premesse è conseguenziale che l'area in questione non è stata oggetto di donazione; che, pertanto, era da considerare caduta in successione e che la convenuta CP_2 coniuge del *de cuius*, doveva partecipare *pro quota* alla successione sul cespite in questione: non vi sono contestazioni sulla quota di spettanza della stessa in concorso con i figli.

Alla luce delle risultanze di causa, la domanda di nullità va rigettata, in quanto, non vertendosi in materia di bene pertinenziale, la richiamata disposizione di legge non può essere applicata: si richiamano le superiori osservazioni.

E' conseguentemente anche da rigettare la domanda attorea fondata sulla pretesa mancanza di titolarità della quota, oggetto del contratto di vendita del 13/9/2016 fra la convenuta **CP_2** e il convenuto **CP_3** .

Va rigettata ogni conseguente domanda di parte attrice, connessa alla domanda principale, risultata infondata.

Deve essere pertanto rigettata anche la domanda di risarcimento danni, proposta dagli attori ex art. 96 c.p.c..

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico degli attori (art. 97 c.p.c.).

Si è proceduto, alla luce del DM 55/2014, alla somma degli importi al minimo relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione di valore '5.201-26.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia -le parti convenute, nel predisporre le note spese allegate alle rispettive memorie di replica, hanno convenuto con l'indicazione di valore, contenuta in citazione (€ 15.000,00)-, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore delle parti vittoriose.

Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto del 23/1/2019, vanno definitivamente poste in solido a carico degli attori.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- rigetta ogni domanda di parte attrice;
- condanna in solido gli attori **CP_1** e **Parte_1** al pagamento, in favore dei convenuti **CP_3** e **Controparte_2** delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascun convenuto, in € 2.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
- pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese di ctu, liquidate con decreto del 23/1/2019.

Così deciso a Roma, il 16/10/2021

il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato